

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גלעד קריב

פ/25/26

הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון – מניעת אלימות כלכלית), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 1 1. בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א–1991¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(א) לפני ההגדרה "בית משפט" יבוא :

"אלימות כלכלית" – התנהגות מתמשכת של אדם כלפי בן זוגו או כלפי בן משפחה אחר (בהגדרה זו – הנפגע), תוך הטלת אימה, הפעלת כפיה או הפעלת שליטה עליו, המתבטאת באחת מאלה :

(1) התנהגות המונעת או מקשה על מימוש התנהלות כלכלית עצמאית של הנפגע, לרבות על יציאה לעבודה או פתיחת חשבון בנק ;

(2) התנהגות המונעת או מקשה על גישה או שימוש בנכסים בהם יש זכות לנפגע, לרבות בדרך של מניעת כרטיס אשראי, הסתרת קיומם של נכסים כאמור או של פעולות ביחס אליהם ושל התחייבויות לגביהם וכן מניעת גישה למידע על נכסים, פעולות והתחייבויות כאמור ;

(3) התנהלות כלכלית המונעת ניהול סביר ותקין של חייו של הנפגע, לרבות בדרך של שליטה על התנהלותו הכלכלית בחיי היומיום."

(ב) אחרי ההגדרה "חסר ישע" יבוא :

"נכס" – מקרקעין, מיטלטלין וזכויות, לרבות כספים."

תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2(ח1) לחוק העיקרי, המילים "לענין בן משפחתו" יימחקו, ובסופו יבוא "בית משפט הדן בבקשה למתן צו הגנה כלפי בן זוג או כלפי בן משפחה אחר לפי חוק זה, רשאי לתת גם צו למניעת אלימות כלכלית לפי סעיף 3ב."

¹ ס"ח תשנ"א, עמ' 138.

- תיקון סעיף 2א .3 בסעיף 2א(ב) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "על אף האמור, בית המשפט רשאי להורות על מתן התחייבות לקבלת טיפול אף אם לא הוגש לו תסקיר כאמור, מטעמים מיוחדים שירשמו".
- תיקון סעיף 3 .4 בסעיף 3 לחוק העיקרי, אחרי "על פי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1996" יבוא "או על פי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית), התשכ"ט-1969".
- הוספת סעיף 3ב .5 אחרי סעיף 3א לחוק העיקרי יבוא :
- "צו למניעת אלימות 3ב. (א) לבקשת בן משפחה, היועץ המשפטי לכלכלית לממשלה או נציגו, תובע משטרתי או עובד סוציאלי כמשמעותו בסעיף 3, רשאי בית המשפט לתת צו למניעת אלימות כלכלית אם נוכח כי התקיימה אלימות כלכלית כלפי בן זוג או בן משפחה אחר (להלן – צו למניעת אלימות כלכלית).
- (ב) בצו למניעת אלימות כלכלית רשאי בית המשפט להורות לאדם להימנע מעשות מעשה המהווה אלימות כלכלית או לעשות מעשה להפסקת אותה התנהגות או למסור מידע בקשר לנכסים בהם יש לבן המשפחה המבקש זכות.
- (ג) צו למניעת אלימות כלכלית יכול שיכלול גם דרישה לערובה הן לקיומו והן להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להפסקת האלימות הכלכלית, ויכול שיכלול גם הוראות בדבר הסידורים הנדרשים כתוצאה ממתן הצו, ויחולו לענין זה הוראות סעיף 2(ג) ו-1(ג) בשינויים המחוייבים.
- (ד) בית משפט הדן בבקשה למתן צו למניעת אלימות כלכלית לפי סעיף זה, רשאי לתת גם צו הגנה בהתאם להוראות חוק זה או צו מניעת הטרדה מאיימת לאדם בהתאם להוראות חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001.

(ה) ניתן צו למניעת אלימות כלכלית לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט עם מתן הצו או במועד מאוחר יותר, להורות למחוייב על פי הצו, לתת התחייבות שיקבל טיפול מגורם שיקבע בית המשפט ויחולו על צו כאמור הוראות סעיף 2א(ב) ו- (ג) בשינויים המחוייבים.

(ו) תוקפו של צו למניעת אלימות כלכלית לא יעלה על שישה חודשים; בית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מעת לעת, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה; ואולם, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי הוא להאריך את תוקפו של הצו למניעת אלימות כלכלית לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת נוספת.

(ז) צו למניעת אלימות כלכלית לא יכול הוראה לעניין מזונות, לרבות מזונות זמניים או הוראה בעניין חלוקת הרכוש בין בני זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

(ח) בית המשפט רשאי לתת צו לתאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 או למנפיק כרטיסי חיוב לפי חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986, המורה לו למסור מידע לבן המשפחה המבקש בקשר לנכסים בהם יש לאותו בן משפחה זכות, בין דרך כלל ובין לעניין מסוים או במועד מסוים.

(ט) בית המשפט רשאי למסור למשטרת ישראל הודעה על צו למניעת אלימות כלכלית שנתן לפי סעיף זה אם סבר כי יש בנסיבות העניין כדי להוות סיכון לשלומו של בן הזוג או בן המשפחה האחר כלפיו ננקטה האלימות הכלכלית.

תיקון סעיף 4 .6 בסעיף 4 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ג), אחרי "צו כאמור בסעיף 3(3)" יבוא "וצו למניעת אלימות כלכלית" ובמקום "ינתן" יבוא "ינתנו";

(2) בסעיף קטן (ד), אחרי "בקשה למתן צו הגנה" יבוא "או למתן צו מניעת אלימות כלכלית".

- תיקון סעיף 6 7. בסעיף 6 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
- "(ב) לצורך הליך למתן צו למניעת אלימות כלכלית, רשאי בית המשפט לצוות על עובד סוציאלי כמשמעותו בסעיף 3 להכין תסקיר בכתב על ההיבטים הסוציאליים הנוגעים לאלימות הכלכלית עד למועד שיקבע בכל דבר הקשור למתן צו למניעת אלימות כלכלית, והוראות חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו–1955, יחולו בשינויים המחויבים."
- תיקון סעיף 11 8. בסעיף 11 לחוק העיקרי, ברישא אחרי "בקשה למתן צו הגנה" יבוא "או למתן צו למניעת אלימות כלכלית" ובמקום "מי שביקש צו הגנה" יבוא "או צו למניעת אלימות כלכלית".
- תיקון חוק יחסי ממון בין בני זוג 9. בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג–1973², בסעיף 5א(ב)(1) אחרי "צו הגנה", יבוא "או צו למניעת אלימות כלכלית".
- תיקון חוק 10. בסעיף 2 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ה–2014³, בהגדרה "תובענה בעניין של סכסוך משפחתי", אחרי פסקה (6) יבוא:
- "(7) אלימות כלכלית כהגדרתה בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א–1991, למעט תובענה לפי החוק האמור המוגשת יחד עם בקשה למתן צו הגנה לפי סעיף 3 לחוק האמור."
- תיקון פקודת הנזיקין 11. בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]⁴ אחרי סעיף 63 יבוא:

"סימן י' – אלימות כלכלית"

אלימות כלכלית 63א. אלימות כלכלית כהגדרתה בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א–1991 היא עוולה".

- הוראת תוקף 12. הוראות חוק זה יעמדו בתוקפן עד תום ארבע שנים מיום התחילה.
- תחילה 13. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

² ס"ח התשל"ג, עמ' 267.

³ ס"ח התשע"ה, עמ' 116.

⁴ דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] מס' 10, עמ' 266.

דברי הסבר

המטרה העיקרית בהצעת החוק היא לתת כלים להתמודדות עם אלימות כלכלית כלפי בן זוג, וכן במסגרת יחסים אחרים בתוך המשפחה. האלימות או ההתעללות המתרחשת במסגרת יחסים בין בני זוג אינה כוללת רק אלימות פיזית. אלימות והתעללות יכולות לבוא לביטוי בהתנהגויות נוספות פוגעניות לא פחות שאופיין מילולי, נפשי, רגשי, חברתי ואף כלכלי. אלימות כלכלית כלפי בן זוג, עשויה להיות קשה לא פחות מסוגי אלימות אחרים, והיא מתקיימת לעתים לצד התנהגויות אלימות נוספות ואף יכולה להתקיים במסגרת יחסי בני זוג באופן עצמאי לחלוטין.

מוצע לקבוע במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה כי נקיטת אלימות כלכלית תהווה עילה של בן הזוג הנפגע לקבל צו להפסקת האלימות, בין אם על ידי צו להימנע מפעולות האלימות הכלכלית ובין אם על ידי צו עשה להפסקתה, או צו למסירת מידע בקשר לנכסים בהם יש לבן המשפחה זכות, וזאת לצד צווי ההגנה שניתן לקבל כיום במסגרת החוק ביחס לסוגי אלימות אחרים.

צו כאמור יכול שיכלול גם דרישה לערובה או כל הוראה אחרת הדרושה להפסקת האלימות הכלכלית וכן הוראות בדבר הסידורים הנדרשים כתוצאה מממן הצו. כמו כן, בית המשפט הדן בבקשה לממן צו למניעת אלימות כלכלית, יהיה רשאי לתת צו הגנה בהתאם להוראות החוק או צו מניעת הטרדה מאיימת לאדם בהתאם להוראות חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב–2001. בית המשפט יהיה רשאי להורות למחויב על פי צו למניעת אלימות כלכלית לתת התחייבות שיקבל טיפול מגורם שיקבע בית המשפט, וזאת לאחר שהתקיימו התנאים שנקבעו בחוק ביחס להתחייבות לקבלת טיפול במסגרת צו הגנה. מוצע כי הגשת תסקיר על ידי עובד סוציאלי לא תהווה תנאי ליתן הוראה כאמור.

עוד מוצע לקבוע כי תוקפו של צו למניעת אלימות כלכלית לא יעלה על שישה חודשים, ובית המשפט יהא רשאי להאריך לתקופה כוללת שללא תעלה על שנה, ומנימוקים מיוחדים שיפרט בהחלטתו יוכל להאריך לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת נוספת. תוקפו של הצו יהא אפוא לכל היותר שנתיים.

על פי ההגדרה המוצעת אלימות כלכלית יכולה לבוא לידי ביטוי בהתנהגות של אדם כלפי בן זוג המונעת או מקשה על מימוש התנהלות כלכלית עצמאית של בן הזוג לרבות איסור על יציאה לעבודה או על פתיחת חשבון בנק, כך למשל נשללת לעתים מבן הזוג כל אפשרות לקבל החלטה לגבי כספים שהוא עצמו השתכר. האלימות הכלכלית יכולה לבוא לידי ביטוי גם בהתנהגות המונעת או מקשה על שימוש בנכסים בהם יש זכות לבן הזוג לרבות בדרך של מניעת שימוש בכרטיס אשראי, הסתרת קיומם של נכסים כאמור, של פעולות ביחס אליהם, ושל התחייבויות לגביהם וכן מניעת מידע על נכסים, פעולות והתחייבויות כאמור. לבסוף, האלימות הכלכלית יכולה לבוא לידי ביטוי בהתנהלות כלכלית המונעת ניהול סביר ותקין של חייו של בן הזוג או של בן המשפחה. והכל באופן מתמשך תוך הטלת אימה או הפעלת כפיה או הפעלת שליטה על בן הזוג.

הצורך ליצור כלים להתמודדות עם אלימות כלכלית כלפי בן זוג מוצא ביטוי באמנה ייעודית של מועצת אירופה בדבר מניעה ומאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, להלן – "האמנה"), שמדינת ישראל בוחנת בימים אלה את אפשרות ההצטרפות אליה. האמנה נועדה להעניק הגנה משמעותית ומקיפה לנשים מפני כל צורות האלימות נגדן, לרבות אלימות כלכלית. כך, האמנה מגדירה "אלימות נגד נשים" כמעשה שמביא או שסביר שיביא לנזק או סבל גופניים, מיניים, נפשיים או כלכליים לנשים, ו"אלימות במשפחה" ככוללת כל מעשה של אלימות גופנית, מינית, נפשית או כלכלית שנעשה בתוך המשפחה, בתוך הבית או בין בני זוג. בדומה להסדר המוצע, מעשה אלימות על פי האמנה עשוי להיות איום לביצוע מעשה אלימות או מעשה כפייה. החוק המוצע משפר את עמידתה של מדינת ישראל בדרישות האמנה, לכשתצטרף, ובין היתר בדרישה יסודית לפיה על מדינות חברות לנקוט באמצעים החקיקתיים והאחרים הדרושים כדי לקדם ולהגן על הזכות לחיים חופשיים מאלימות, בדגש על זכותן של נשים.

מעבר להוראה זו, קיים מכנה משותף רב בין האמנה לבין החוק המוצע, למשל בהוראה באמנה המחייבת מדינות חברות לנקוט בזהירות הנדרשת ("due diligence"), בדרכים חקיקתיות או אחרות, כדי למנוע מעשי אלימות, לחקור אותם, להעניש בגינם ולהעניק פיצויים בגינם. קביעת אלימות כלכלית

כעוולה אזרחית ויצירת צו ייחודי למניעתה, כפי שמוצע, תואמות את דרישות האמנה לספק לקרבנות האלימות תרופות אזרחיות נאותות ולהבטיח כי סעדים מתאימים יהיו זמינים לקרבנות של כל צורות האלימות.

כאמור לעיל, המטרה העיקרית בהצעת החוק היא לתת מענה לאלימות כלכלית כלפי בן זוג על המאפיינים הרלוונטיים למערכת היחסים בין בני זוג, אולם על מנת לסייע בטיפול באלימות כלכלית במסגרת מערכות יחסים אחרות בתוך המשפחה, בפרט כשמדובר בנסיבות דומות לאלו המתוארות בהגדרה של אלימות כלכלית, מוצע לקבוע כי הוראות החוק המוצע יחולו גם במערכות יחסים משפחתיות אחרות בהן קיימת אלימות כלכלית וזאת בשינויים המחויבים בשים לב למאפיינים ייחודיים הקיימים בין בני זוג, כמו קיומו ככלל של שיתוף בנכסים לפי "חזקת השיתוף" או לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג.

על מנת למנוע שימוש בצו הגנה לפתרון סוגיות כלכליות הקיימות ביחסים שבין בני זוג, מוצע להפריד בין סוגיית האלימות הכלכלית לבין סוגיית המזונות (מזונות ילדים ומזונות בן זוג זמניים וקבועים) וסוגיית הזכויות של כל אחד מבני הזוג ברכוש וחלוקתו ביניהם בעת פקיעת הנישואין או קודם לכן. בהתאם לכך מוצע לקבוע, כי צו למניעת אלימות כלכלית לא יכלול הוראות לעניין מזונות, לרבות מזונות זמניים או הוראה בעניין חלוקת הרכוש בין בני זוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג והוראות כל דין.

על מנת לאפשר לבן המשפחה הנפגע גישה למידע על נכסים בהם יש לו זכות, ולשמור על תכליתו כצו למניעת מצבים של אלימות כלכלית כמוגדר בחוק, מוצע כי בית המשפט יהיה רשאי לתת צו לתאגיד בנקאי או למנפיק כרטיסי חיוב המורה להם למסור מידע לבן המשפחה המבקש בקשר לנכסים כאמור. לעניין זה די כי לבן המשפחה כלפיו ננקטה האלימות הכלכלית יש זכות בנכס ואין הכרח כי הנכס יהיה רשום על שמו.

על פי המוצע, בית המשפט יהיה רשאי להודיע על הצו למניעת אלימות כלכלית למשטרת ישראל אם סבר כי יש בנסיבות העניין כדי להוות סיכון לשלומם של בן הזוג או בן המשפחה האחר כלפיו ננקטה האלימות הכלכלית.

כן מוצע להחיל חלק מהוראות החוק הנוגעות לצו הגנה גם על צו למניעת אלימות כלכלית ובכלל זה הוראות מסעיף 4 לחוק בענין דיון במעמד שני צדדים וזכות המבקש להשמיע טענותיו בטרם דחית הבקשה, הוראות מסעיף 6 לחוק בענין הכנת תסקיר בכתב על ידי עובד סוציאלי והוראות סעיף 11 לחוק בענין הטלת הוצאות בשל תביעה קנטרנית.

בסעיף 9 מוצע תיקון לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973. סעיף 5א לחוק יחסי ממון קובע את התנאים לפיהם ייקבע מועד לזכות לאיזון משאבים אף בטרם פקיעת הנישואין. סעיף 5א(ב) לחוק האמור מאפשר הקדמה של המועד האמור בהתקיים נסיבות שונות ובכלל זה מתן צו הגנה לפי החוק. בדומה לכך, מוצע לקבוע הקדמה של המועד בו קמה הזכות לאיזון משאבים אם ניתן צו למניעת אלימות כלכלית.

בסעיף 10 מוצע תיקון לחוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, התשע"ה-2014. מטרתו של החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה היא לסייע לבני זוג ולילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, אשר מטיבה עלולה להסלים את הסכסוך בין הצדדים. בענייני אלימות כלכלית, השיח עם הצדדים, המתקיים ביחידת הסיוע במסגרת פגישות המהו"ת, נועד לברר האם ניתן להגיע ליישוב הסכסוך ולהפסיק את האלימות הכלכלית ללא צורך בהתדיינות משפטית וזאת על ידי קביעת מתווה מוסכם של התנהלות כלכלית, הסכמה בדבר פנייה של הצד האלים לטיפול ועוד.

לפיכך, מוצע כי לפי החוק האמור, תוגש בקשה ליישוב סכסוך טרם הגשת בקשה לצו למניעת אלימות כלכלית, בעקבותיה יופנו הצדדים לפגישה ראשונה ביחידת הסיוע. זאת, למעט במקרה בו הוגשה הבקשה למתן צו למניעת אלימות כלכלית יחד עם בקשה למתן צו הגנה (לפי סעיף 3 לחוק). במקביל לתיקון זה, יתבקש תיקון בתקנות להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, התשע"ו-2016, כך שלתקנה 12(א), הדנה בבקשה לסעד דחוף, תיווסף בקשה דחופה למתן צו למניעת אלימות כלכלית. מטרת התיקון לאפשר במקרים דחופים להגיש בקשה למתן צו למניעת אלימות כלכלית ללא בקשה ליישוב סכסוך. ובכל מקרה, לאחר קיום פגישת המהו"ת הראשונה קיימת סמכות ליחידת הסיוע להמליץ על קיצור תקופת עיכוב ההליכים הקבועה בחוק להסדר התדיינות.

בסעיף 11 מוצע תיקון לפקודת הנזיקין שלפיו נקיטת אלימות כלכלית היא עוולה אזרחית אשר ניתן

יהיה לתבוע בגינה בנויקין.

מוצע כי הוראות החוק יהיו תקפות במשך ארבע שנים מיום התחילה, כאשר מועד תחילתו של החוק הוא שישה חודשים מיום פרסומו. קביעת הוראות החוק כהוראות שעה למשך ארבע שנים נובעת ממורכבות וחדשנות הנושא, כך שבתום התקופה ניתן יהיה לקבוע על סמך הנתונים שיתקבלו האם המנגנון שנקבע הוא אפקטיבי וכיצד השפיע על היחסים בתוך המשפחה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' (פ/24/83), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/286) ועל ידי חברת הכנסת מירב כהן (פ/24/418).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/24/354), על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/24/1924) על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/24/2196) ועל ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/24/3042).

הצעת החוק זהה לפ/24/3042 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)